

1527441-42.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... civis em diligências para combater o tráfico na região, conhecida pelo recorrente tráfico de drogas, se dirigiram ao local a bordo de viatura descaracterizada. No local visualizaram DARIO parado com uma sacola plástica nas mãos e resolveram pela abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, no interior da sacola, encontraram as drogas acima descritas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: (011) 2127-9051, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1527441-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307149/2021 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 21326853 - 43º

D.P. CIDADE ADEMAR, 2307149 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DARIO DE JESUS GONÇALVES

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

18/01/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 18 de janeiro de 2022 às 17h05min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). ALESSANDRA ANDREZ C. J. BOROWSKI

Defensor(a) Público(a): Dr(a). FÁBIO MANTOVAN DOS SANTOS

Réu: DÁRIO DE JESUS GONÇALVES (Réu preso)

Testemunha/A: MARCOS ANTONIO PASQUALIN FILHO

Testemunha/A: MÁRCIO ROBERTO MACHADO

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Considerando a manifestação do acusado, NOMEIO para a sua defesa os Defensores Públicos atuantes nesta vara. Anote-se.

Pelo Defensor Público foi dito que: MM. Juiz, da análise dos autos, contata-se que não há elementos satisfatórios para caracterizar a propriedade da droga apreendida e tampouco a intenção por parte do(a) acusado(a) de fornecê-la para terceiros. Não resta evidente, portanto, a justa causa para a instauração da ação penal. Contra o(a) acusado(a) há apenas depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, pessoas naturalmente parciais e com interesse no desate do feito. Assim, indiscutível a rejeição da denúncia. Ante todo o exposto, requer-se a REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, tendo em vista toda a fundamentação fática e jurídica acima declinada. Não sendo esse o entendimento, arrolar como testemunhas aquelas arroladas pela acusação, protestando por ulterior substituição ou complementação do rol, se necessário.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. Não foram suscitadas matérias preliminares ou prejudiciais de mérito, nem antecipadas teses defensivas. As teses defensivas apresentadas dizem respeito ao exame da prova colhida na prova policial, sendo necessário, porém, para melhor análise, a instrução probatória em juízo, sob o crivo do contraditório. Outrossim, cuidando-se de juízo de admissibilidade da denúncia, inviável, nesta fase, acolher de imediato, as teses suscitadas na defesa prévia, as quais adentram na valoração da prova e se confundem com o mérito da ação penal, motivo pelo qual serão apreciadas no momento oportuno, quando do julgamento da ação penal, após a regular instrução probatória. No momento, em cognição sumária, da análise perfunctória dos elementos de prova colhidos na fase policial e das circunstâncias que cercaram a prisão dos acusados, verifica-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se podendo afastar, de imediato, a finalidade da traficância. Portanto, há justa causa para o prosseguimento da ação penal, sendo inviável, rejeitar a denúncia ou desclassificar, de plano, a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Nestes termos, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como havendo justa causa para o exercício da ação penal, não havendo motivos que imponham a rejeição da denúncia e afastadas as hipóteses do art. 395 e seus incisos do Código de Processo Penal e, deste modo, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA formulada em face de DÁRIO DE JESUS GONÇALVES, dando-o(a) como incurso(a) no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Cite-se. Por conferir melhor exercício ampla

defesa, será adotado o rito ordinário, interrogando-se somente ao final da instrução. Assim sendo, confirmo a audiência reservada para esta data.

O réu foi citado em audiência.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que: MM. Juiz, DARIO DE JESUS GONÇALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pela prática da seguinte infração penal: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 11h31min, na Rua Papa Gregório Magno, nº 10, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca, DARIO DE JESUS GONÇALVES qualificado às fls. 19, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 53 pedras de crack, com peso líquido de 12,8g, 32 porções de cocaína, com peso líquido de 11,9g, 07 porções de Skunk, com peso líquido de 6,4g, 08 porções de K2, com peso líquido de 1g (a ser determinado em laudo definitivo), 09 porções de maconha, com peso líquido de 16,7g, substâncias entorpecentes, capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07, laudo de constatação de fls. 09/13. Segundo o apurado, o denunciado trazia com ele, no interior de uma sacola plástica, as drogas supradescritas individualmente acondicionadas e prontas para o imediato fornecimento a terceiros. Ocorre que policiais civis em diligências para combater o tráfico na região, conhecida pelo recorrente tráfico de drogas, se dirigiram ao local a bordo de viatura descaracterizada. No local visualizaram DARIO parado com uma sacola plástica nas mãos e resolveram pela abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, no interior da sacola, encontraram as drogas acima descritas, e o valor de R\$ 25,00, em notas de pequeno valor. Indagado, admitiu o tráfico. Diante dos fatos, foi conduzido ao Distrito Policial. Interrogado, admitiu o tráfico (fls. 17). O réu foi citado e ofereceu defesa. Recebida a denúncia, foi designada audiência, na qual foram ouvidos dois policiais civis, e o réu foi interrogado. É o breve relato do processado. A ação penal procede. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 83 a 86. A autoria também é certa. Interrogado, o réu Dario confessou os fatos. Disse que estava traficando na data dos fatos quando foi abordado pelos policiais. Sua confissão foi corroborada pelas demais provas colhidas. Com efeito, MARCOS ANTONIO PASQUALIN FILHO, Policial Civil e MARCIO ROBERTO MACHADO, Policial Civil- disseram que na data dos fatos diligenciaram, em viatura descaracterizada, até local conhecido como ponto de tráfico, e ao chegarem avistaram o réu dentro de um local que parece uma "cocheira de cavalos", na posse de uma sacola. Dentro dessa sacola havia cerca de 110 porções de drogas e R\$ 25,00 em dinheiro trocado. Ele admitiu o tráfico, dizendo que trabalharia ali das 19 às 7, mas a pessoa que lhe renderia atrasou e por isso ele ainda estava ali. Não conheciam o réu anteriormente aos fatos. Verifica-se, pois, pela confissão do réu, bem como pelo depoimento uníssono dos policiais, não haver dúvida de que o réu praticou o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia, sendo certo que trazia consigo, para entrega ilícita ao consumo de terceiros, a grande variedade e quantidade de drogas apreendidas em seu

poder. De rigor, pois, a procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia, observando-se que se trata de réu reincidente específico, mas que confessou os fatos, não fazendo jus à redução de pena prevista no art. 33, parág. 4º da Lei de Drogas, e que deve iniciar o cumprimento da pena que lhe for imposta em regime fechado.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) Público(a) foi dito que: MM. Juiz, considerando a confissão espontânea do réu, esta Defesa passa a formular somente os seguintes pedidos: aplicação das penas-base nos seus patamares mínimos legais, reconhecimento da confissão como atenuante genérica, fixação de regime diverso do fechado e, por fim, direito de recorrer em liberdade.

Pelo MM. Juiz foi dito que: VISTOS. DARIO DE JESUS GONÇALVES, portador do RG de nº33.606.706 - SP (qualificado nos autos à pág. 19), foi preso em flagrante e denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 11h31, na Rua Papa Gregório Magno, nº 10, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 53 pedras de crack, com peso líquido de 12,8g, 32 porções de cocaína, com peso líquido de 11,9g, 07 porções de skunk, com peso líquido de 6,4g, 08 porções de K2, com peso líquido de 1g (a ser determinado em laudo definitivo), 09 porções de maconha, com peso líquido de 16,7g, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07, laudo de constatação de fls. 09/13. Segundo o apurado, o denunciado trazia com ele, no interior de uma sacola plástica, as drogas supradescritas individualmente acondicionadas e prontas para o imediato fornecimento a terceiros. Ocorre que policiais civis em diligências pela região, conhecida pelo recorrente tráfico de drogas, se dirigiram ao local a bordo de viatura descaracterizada. No local visualizaram DARIO parado com uma sacola plástica nas mãos e resolveram pela abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, no interior da sacola, encontraram as drogas acima descritas, e o valor de R\$25,00, em notas de pequeno valor. Indagado, admitiu o tráfico. Diante dos fatos, foi conduzido ao Distrito Policial. Interrogado, admitiu o tráfico (fls. 17). Notificado pessoalmente, sobreveio defesa prévia pela Defensoria Pública. Ausentes as hipóteses de rejeição da denúncia, esta foi recebida e, após, o réu foi citado do seu teor. Durante a instrução, foram ouvidos os policiais civis Marcos Antonio Pasqualin Filho e Márcio Roberto Machado, testemunhas arroladas em comum pelas partes, realizando-se, ao final, o interrogatório do réu, ocasião em que confessou a prática delitiva. Superada a fase do art. 402 do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, as partes debateram. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, alegando, em resumo, que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância. Ponderou, por fim, ser o réu reincidente, sendo inaplicável o redutor previsto na Lei de Drogas, impondo-se, ainda, a fixação de regime inicial fechado. A Defesa, por sua vez, formulou pedidos atinentes à dosagem das penas e da fixação do regime inicial para a pena privativa de liberdade. Este, em síntese, é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva é PROCEDENTE. Infere-se, do percuente exame do conjunto probatório, que ficaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como a finalidade da traficância. A materialidade delitiva é incontestada e vem estampada no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação, bem no laudo de exame químico-toxicológico que resultou positivo para maconha e cocaína. A autoria igualmente provada. O acusado DARIO DE JESUS GONÇALVES, interrogado em juízo, confessou a prática do crime. São verdadeiros os fatos narrados. Estava com a sacola, não percebeu a aproximação dos policiais. Está arrependido. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e

serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração. E em harmonia com o teor da confissão, temos os coerentes e harmoniosos relatos dos policiais civis que realizaram a sua prisão. O policial civil Marcos Antônio Pasqualin Filho, ouvido em juízo, prestou firme depoimento, relatando que na data dos fatos, diligenciaram a bordo de viatura descaracterizada e o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e o acusado não percebeu a aproximação do depoente e do seu colega. O acusado estava sentado, dentro de uma espécie de cocheira, nada de ilícito foi encontrado com o acusado, contudo, na sacola havia 110 porções e dinheiro trocado. O acusado confessou a prática do crime, dizendo que ganhava R\$ 1,00 por peça e ia trabalhar até certo horário, todavia, a pessoa que o arrendava atrasou e ele ficou aguardando o retorno. Não conhecia o acusado antes da data dos fatos. No mesmo sentido o coerente teor do depoimento judicial pelo seu colega de profissão, Marcio Roberto Machado, o qual afirmou que se recorda da ocorrência. Estavam nesse dia coibindo o tráfico de drogas na região, foram ao local a bordo de uma viatura descaracterizada, o ponto é conhecido como local de venda de entorpecentes, já realizaram prisões ali. Desembarcaram da viatura, o seu parceiro na frente, estava logo em seguida. O DARIO não percebeu a aproximação, estava sentado, com uma sacola nas mãos. Na sacola havia drogas e dinheiro trocado. A abordagem foi tranquila, o acusado confessou informalmente a prática, disse que estava desempregado, usava drogas e que ia trabalhar das 21h até às 7h00 da manhã e ele acabou estendendo o horário. Estava aguardando a chegada de usuários para realizar a venda. Ele era usuário e traficante. Ganhava R\$ 1,00 por peça. Não conhecia o acusado antes da data dos fatos. Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos

policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. As circunstâncias que cercaram a prisão do réu, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, distribuídas em porções individuais, a apreensão de dinheiro, somada à confissão judicial, evidenciam a finalidade da traficância. Por fim, afastadas as teses defensivas, não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço

a ocorrência do delito, passando à dosagem da pena. DOSIMETRIA. Do exame da folha de antecedentes e das certidões acostadas no apenso verifica-se que o réu é reincidente, o que será sopesado somente na segunda fase da dosagem das penas, sob pena de insofismável bis in idem. De mais a mais, cumpre enfatizar que a quantidade de drogas é elevada, dos quais uma espécie (cocaína) conta com elevado potencial ofensivo à saúde, e poderia ser utilizada para aumentar a pena-base, com base no disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. Todavia, adoto pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se admite que a quantidade de entorpecente apreendida seja valorada negativamente na primeira e na terceira fase da dosimetria. Assim sendo, a grande quantidade de cocaína apreendida será considerada na última fase, inclusive e, antecipando-me quanto à 3ª fase, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, no seu §4º, da Lei nº 11.343/06. A respeito do tema, transcrevo os seguintes julgados: "A jurisprudência consolidada do STF não admite que a quantidade de droga seja valorada negativamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, o que caracteriza indevido bis in idem. (...). De modo análogo, a personalidade do agente não pode ser valorada negativamente na primeira ou na terceira fases da fixação da pena, sob pena de duplo agravamento". [RHC 128.726, rel. min. Dias Toffoli, j. 25-8-2015, 2ª T, DJE de 14-9-2015.] Cumpre destacar que, em sessão realizada no dia 19-12-2013, o Pleno do STF, ao julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do min. Teori Zavascki, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa. Na ocasião, ficou consignado que cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem. [ARE 666.334 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 3-4-2014, P, DJE de 6-6-2014, repercussão geral, Tema 712.]. Assim, e atento aos demais critérios previstos no art. 59, do CP, e do art. 42, da Lei 11.343/06, os quais encontram-se dentro da normalidade, fixo as penas-base nos seus patamares mínimos legais, quais sejam, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário. Presente a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual promovo a majoração da pena-base em 1/6(um sexto), contudo, também promovo a sua neutralização e compensação com a atenuante da confissão espontânea, deixando de realizar qualquer alteração das penas nessa fase. O réu contava com expressiva quantidade de cocaína, razão pela qual não faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, faltando-lhe requisitos subjetivos e objetivos. Ausentes outras circunstâncias que alterem as penas, torno-as definitivas nestes patamares. Afastado o reconhecimento do chamado

“tráfico privilegiado”, mantida a hediondez do crime e, sendo reincidente por crime grave de roubo, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser feito em regime prisional FECHADO, único, aliás, compatível com suas condições pessoais e necessário para a justa adequada reprimenda. Inadmissível, tratando-se de réu reincidente, rejeitado o privilégio do parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei Antidrogas, estabelecer regime prisional mais brando e, muito menos, substituir a pena prisional por restritiva de direitos, sendo inaplicável, na espécie, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, cabível somente ao réu primário e de bons antecedentes, beneficiado com o redutor previsto no aludido parágrafo. O valor de cada dia-multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão das limitadas condições econômicas do réu (art. 43, da Nova Lei de Drogas). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu DARIO DE JESUS GONÇALVES, portador do RG de nº33.606.706 - SP (qualificado nos autos à pág. 19), às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário patamar mínimo, pela prática do delito definido no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Autorizo a destruição e incineração das drogas apreendidas, na forma da referida lei, caso já não tenha sido deferido inicialmente. Defiro, ainda, o perdimento do dinheiro apreendido, produto do tráfico ilícito, nos termos do artigo 63 da referida lei. Preso durante toda a instrução, ainda em cumprimento de pena, o réu não poderá recorrer em liberdade, pois há risco concreto à ordem pública, sendo necessária a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Oficie-se, recomendando-se o réu na prisão onde se encontra. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva, fazendo-se as demais comunicações de praxe. Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória. Isento o réu do pagamento da taxa judiciária por presumir sua miserabilidade jurídica, sendo inclusive defendido pela Defensoria Pública. Oportunamente, intime-se para pagamento da multa. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, houve a renúncia ao direito de recorrer. Outrossim, o réu, após orientação do d. Defensor Público, e na sua presença, renunciou ao seu direito de recorrer. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saiu o sentenciado ciente e intimado para efetuar o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado. Saindo ciente e intimado para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação “62050 - autos no prazo - execução da pena de multa”, com encaminhamento à fila “Ag. Execução - Pena de Multa” (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento “Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa”, indicando no complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação “61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação”, remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/ESyuXGPkyC1NsZLmud5u5tABzRrjg8UMjpudDHC9y2TCJg?email=hidekil%40tjsp.jus.br
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EVmRgGqfLIBCneszR2m40KoBXT2uRxByvC1MCOWqCmZjiA?email=hidekil%40tjsp.jus.br
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/ESHFmCdPiAhKtfsV9L_3UzYBywU370qLEeoqil10sCv7DQ?email=hidekil%40tjsp.jus.br

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA